

ROSHAFIDA BINTI MOHD ARSHAD

LWN

ROZAIDIYAZI BIN MAHMOOD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamed Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 4 Disember 2024M / 3 Jamadilakhir 1446H]

Kes Permohonan No.: 2403-A0010-452-0039

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Pemfailan Notis Rayuan Balas – Seksyen 140 dan 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Encik Hisyam Bin Yusof
Puan Nurul Ayuni Binti Abdul Razak
Tetuan W.A Wan Adnan & Associates

Peguam Syarie Responden : Dato' Dr Mohd Zaidi Bin Md Zain @ Zakaria
Tetuan Zaidi Zain & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Prosiding rayuan merupakan satu proses yang banyak melibatkan isu teknikal terutamanya berkaitan pematuhan terhadap tempoh masa yang ditetapkan bagi satu-satu perkara termasuklah tempoh masa memfailkan Notis Rayuan yang menjadi isu dalam kes ini.

[2] Berdasarkan seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon diberikan hak memfailkan Notis Rayuan Balas dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan Balas kepadanya. Pemohon dalam kes ini, telah gagal memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh yang ditetapkan dan perlu mendapatkan kebenaran perlanjutan masa memfailkan Notis Rayuan Balas.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden merupakan bekas suami isteri yang telah mendapat perintah harta sepencarian dari Mahkamah Tinggi Syariah pada 14/2/2024, melalui kes Mal No. : 10207-017-0062-2019.

[4] Responden selaku Plaintiff dalam kes harta sepencarian tersebut tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan telah memfailkan Notis Rayuan No. Kes : 2402-A0010-001-0020 pada 20/2/2024 dan **menyerahkannya kepada Pemohon pada 21/2/2024.**

[5] Pemohon setelah menerima Notis Rayuan tersebut berhasrat memfailkan **Notis Rayuan Balas dan telah memfailkannya pada 13/3/2024.** Walaubagaimanapun, setelah menyedari pemfailan tersebut dilakukan di luar tempoh pemfailan yang diperuntukkan di bawah seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon melalui Peguam Syariannya telah **memfailkan Notis Permohonan Perlanjutan Masa Memfailkan Notis Rayuan Balas pada 22/3/2024** memohon perintah seperti berikut :

- i- Mahkamah meluluskan dan memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan Balas yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 27/2/2024 berdasarkan

seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii- Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Notis Rayuan Balas di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam permohonan ini masa/tempoh sebulan dari tarikh keputusan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, yang memperuntukkan ;

Seksyen 140. Notis Rayuan Balas

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah.

[7] Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 (1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 untuk mempertimbangkan permohonan lanjut tempoh masa ini :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[9] Bagi mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, kami telah merujuk kepada beberapa kes yang telah diputuskan sebelum ini yang memberikan panduan sebelum membenarkan atau menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, kami mendapati panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan faktor-faktor berikut sebagai asas pertimbangan :

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

TEMPOH KELEWATAN

[10] Kami mendapati Pemohon di perenggan 19 Hujah Bertulis menyatakan tempoh kelewatan adalah selama lima belas (15) hari manakala Responden pula menyatakan di dalam perenggan 20 Hujah Bertulis menyatakan tempoh kelewatan adalah selama dua puluh lima (25) hari.

[11] Walaubagaimanapun berdasarkan kepada fakta kes, kami mendapati kelewatan pemfailan Notis Rayuan Balas adalah selama **dua puluh empat (24) hari** yang dikira bermula dari hari selepas tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan Balas 27/2/2024 sehingga kes ini difailkan pada 22/3/2024. Hari pertama pengiraan tempoh ini adalah pada 28/2/2024 memandangkan pada tarikh 27/2/2024 tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas masih belum tamat.

ALASAN KELEWATAN

[12] Pemohon menyatakan alasan, antara lain Pemohon berada di Kedah kerana pulang ke kampung, tinggal dan berniaga di sana ketika Notis Rayuan diserahkan sampai kepada Peguam Syarie yang mewakilinya dalam kes induk. Hal keadaan ini menyebabkan Pemohon memerlukan masa yang lebih untuk menguruskan pelantikan peguam, menyediakan kewangan, memahami rayuan, memberikan arahan dan mendapatkan nasihat Peguam Syarie. Selain itu, Pemohon menghujahkan di perenggan 23 Hujah Bertulis bahawa Notis Rayuan sepatutnya diserahkan secara terus kepada Pemohon. Ini kerana di dalam Notis Rayuan tersebut ada dinyatakan bahawa sesalinan adalah kepada Pemohon namun tiada diserahkan kepada Pemohon, hanya diserahkan melalui Peguam Syarie Pemohon.

[13] Kami bersetuju dengan Hujah Bertulis Peguam Syarie Responden berkenaan sebab kelewatan bahawa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bersifat peribadi. Namun dalam masa yang sama kami mendapati Pemohon telah mengambil langkah untuk melantik Peguam Syarie dan kemudiannya memfailkan Notis Rayuan Balas pada 13/3/2024 walaupun mengetahui bahawa tempoh pemfailan telah tamat. Pada hemat kami, tindakan yang sepatutnya diambil oleh Peguam Syarie Pemohon adalah pemfailan Notis Permohonan Lanjut Tempoh bagi mendapatkan perintah perlanjutan masa memfailkan Notis Rayuan Balas.

[14] Berbalik kepada alasan kelewatan kerana Notis Rayuan tidak diserahkan kepada Pemohon. Kami mendapati Pemohon di perenggan 26 menghujahkan bahawa Peguam Syarie Pemohon ada memaklumkan dan menghantar sesalinan “soft copy” Notis Rayuan Tersebut kepada Pemohon. Ini menunjukkan bahawa Peguam Syarie Pemohon telah bertindak dengan sewajarnya setelah Notis Rayuan diserahkan kepadanya dan Pemohon maklum akan adanya satu Notis Rayuan difailkan oleh Responden.

[15] Seterusnya kami mendapati hujah kelewatan pemfailan Notis Rayuan Balas dengan sebab Notis Rayuan hanya diserahkan kepada Peguam Syarie Pemohon dan tidak diserahkan terus kepada Pemohon adalah tersasar. Ini kerana serahan Notis Rayuan dengan cara tersebut adalah teratur sebagaimana diperuntukkan di bawah **Arahan Amalan No. 13 Tahun 2021 – Penyerahan Notis Rayuan Dan Tempoh Wakalah Peguam Syarie Perayu/Responden Bagi Kes Yang Dirayu Atau Disemak :**

“Apabila sesuatu keputusan kes dirayu ke Mahkamah yang lebih tinggi (Mahkamah Tinggi Syariah/ Mahkamah Rayuan Syariah/ Mahkamah Utama Syariah) dan sekiranya pihak atau pihak-pihak tersebut diwakili oleh Peguam

Syarie semasa prosiding asal bagi kes di Mahkamah sebelum itu, wakalah Peguam Syarie tersebut adalah disifatkan sebagai masih lagi berkuat kuasa setakat proses pemfailan, penyerahan dan / atau penerimaan Notis Rayuan kerana ia adalah sambungan kepada prosiding kes asal di Mahkamah tersebut.”

KEBARANGKALIAN RAYUAN BALAS BERJAYA & TAHAP PREJUDIS

[16] Pemohon di perenggan 26 Hujah Bertulis menghujahkan bahawa Pemohon mempunyai peluang yang tinggi untuk dibenarkan Rayuan Balas memandangkan Pemohon percaya bahawa Pemohon mempunyai merit kes yang kuat.

[17] Kami mendapati Pemohon tidak memberikan penjelasan lanjut berkenaan merit kes yang kuat bagi menyokong hujah bahawa Pemohon mempunyai kebarangkalian berjaya dalam Rayuan Balas. Perkara ini juga dihujahkan di dalam Hujah Bertulis Responden yang mengaitkan ketiadaan penjelasan tersebut akan menyebabkan prejudis kepada pihak Responden.

[18] Bagi meneliti perkara ini, kami melihat kepada fakta kes bahawa kedua-dua pihak terlibat dalam pertikaian terhadap perintah pengisytiharan dan pembahagian harta sepencarian yang dikeluarkan oleh MTS. Sudah tentu bahawa mana-mana pihak baik Pemohon mahupun Responden tidak mahu diprejudiskan dengan cara hak mereka untuk didengar dinafikan.

[19] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunapakai adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith

Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina ‘Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash`ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al‘Aqdiyyah, Bab Ijtihād al-Ra’yu fī al-Qadhā’, no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

[20] Sehubungan dengan itu, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan.

KESIMPULAN

[21] Oleh yang demikian, pada hemat kami walaupun Pemohon telah lewat dua puluh empat (24) hari memfailkan Notis Rayuan Balas dan memberikan alasan yang berbentuk peribadi namun ianya tidaklah terjumlah kepada suatu tindakan sengaja melanggar peruntukan undang-undang yang mengawal had masa sesuatu perkara di bawah prosedur Rayuan. Kami juga mengambil kira usaha Pemohon untuk membetulkan ketidak aturan prosedur yang berlaku.

[22] Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM 3,000.00. Jumlah ini adalah berdasarkan kepada Kaedah 5 Kos Tetap, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi Elaun Dan Kos) 2006 :

Kos Tetap

5. Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat

Jadual Keempat, kos tetap kepeguaman bagi kes-kes yang tidak boleh dinilai dengan wang pada peringkat MRyS ditetapkan tidak melebihi RM 5,000.00.

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan , Affidavit Sokongan, Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan dan Hujah Bertulis Pemohon dan Responden, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA**;
- [2] Mahkamah menerima dan mengiktiraf Notis Rayuan Balas bertarikh 13/3/2024 yang difailkan oleh Pemohon; dan
- [3] Mahkamah mengawardkan kos kepada Responden dan Pemohon diperintahkan membayar kos sebanyak RM 3,000.00 kepada Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. ~~YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF~~

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. ~~YA DATO' HAJI MOHAMED SHAKIR BIN ABDUL HAMID~~

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. ~~YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN~~

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor